

0003881-11.2022.8.26.0132

Classe: Procedimento do Juizado Especial da Fazenda Pública

Assunto: Defeito, nulidade ou anulação

Magistrado: ADRIANE BANDEIRA

Comarca: Catanduva

Foro: Foro de Catanduva

Vara: Vara do Juizado Especial Cível

Data de Disponibilização: 24/10/2022

... em razão de estar envolvido com tráfico de drogas.

Desde a venda e posterior apreensão (31/08/2016), a requerente não está mais na posse do bem, até mesmo porque, em sentença criminal transitada em julgado, o MM. Juízo determinou perdimento do referido veículo. Todavia, a autora foi alvo de protestos de CDAs relativas a IPVA dos anos de 2017 até 2020, multas de trânsito, além da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Catanduva

Foro de Catanduva

Vara do Juizado Especial Cível

Parque das Américas, 55, Catanduva - SP - cep 15800-032

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0003881-11.2022.8.26.0132 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0003881-11.2022.8.26.0132

Classe - Assunto:

Procedimento do Juizado Especial da Fazenda Pública - Defeito, nulidade ou anulação

Requerente:

Priscila Alessandra P. da Silva Xavier

Requerido:

DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - SÃO PAULO, DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - DER, Fazenda Pública do Estado de São Paulo e PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ADRIANE BANDEIRA PEREIRA

Vistos.

Dispensado o relatório, fundamento e decido.

Passo ao julgamento antecipado do pedido, porquanto a matéria de fato e de direito já está provada por documentos.

Os pedidos são parcialmente procedentes.

Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito fiscal, alegando a parte autora que foi proprietária do veículo AGILE LTZ, ANO 2009/2010, RENAVAL 201137011, PLACAS EKO 1592, vendido através da garagem Paraná veículos a terceiro, que não regularizou a documentação. Pouco tempo depois o veículo foi apreendido em razão de estar envolvido com tráfico de drogas.

Desde a venda e posterior apreensão (31/08/2016), a requerente não está mais na posse do bem, até mesmo porque, em sentença criminal transitada em julgado, o MM. Juízo determinou perdimento do referido veículo. Todavia, a autora foi alvo de protestos de CDAs relativas a IPVA dos anos de 2017 até 2020, multas de trânsito,

além da inclusão do seu nome no CADIN.

O fato gerador do IPVA é a propriedade de veículo automotor, a teor do disposto no artigo 2º da Lei Estadual nº 13.296/2008, e se verifica no dia 1º de janeiro de cada exercício (veículo usado), nos termos do seu artigo 3º, inciso I:

Artigo 2º - O Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA, devido anualmente, tem como fato gerador a propriedade de veículo automotor. Artigo 3º - Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto: I - no dia 1º de janeiro de cada ano, em se tratando de veículo usado.

Há, por sua vez, segundo a lei supramencionada, dispensa do pagamento do imposto, a partir da ocorrência do evento, na hipótese de perda total do veículo por outros motivos, que descaracterizem a posse: "Artigo 14 - Fica dispensado o pagamento do imposto, a partir do mês da ocorrência do evento, na hipótese de privação dos direitos de propriedade do veículo por furto ou roubo, quando ocorrido no território do Estado de São Paulo, na seguinte conformidade: (...). Nesse passo, o Decreto 40.846, de 17 de maio de 1996, regulamentador da questão estabelece, em seu art. 1º e parágrafo único:

Artigo 1.º - Fica dispensado o pagamento do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores - IPVA - quando ocorrer perda total do veículo por furto, roubo, sinistro ou outro motivo que descaracterize seu domínio ou sua posse (Lei n.º 6.606-89, artigo 11).

Parágrafo único - O disposto neste artigo aplica-se ao tributo incidente a partir do exercício seguinte ao da ocorrência ou evento previstos no "caput" e, em relação ao furto ou roubo, até que sejam restabelecidos os direitos de propriedade ou posse do veículo.

Dessa forma, embora para o Fisco fosse a autora a proprietária do veículo, pois constava o seu nome no cadastro de veículos da Secretaria da Fazenda, não há que se falar em sua responsabilidade pelo pagamento de IPVA a partir do exercício seguinte à apreensão e recolhimento do veículo, pois inexistente fato gerador que desse ensejo à cobrança. Por via de consequência, devem ser anuladas todas as pontuações de multas de trânsito relacionadas ao referido veículo, que tenham sido inseridas no prontuário da CNH da autora.

Assim, é certo que os tributos dos exercícios a partir de 2017 e as infrações de trânsito não são de responsabilidade da autora, de modo que não podem ser cobrados. Quanto ao dano moral postulado pela requerente, é evidente no caso em comento a sua caracterização, haja vista que houve falsa informação de inadimplência por parte da Fazenda Pública, circunstância que desencadeia desconforto e constrangimento. É notório que a indenização por danos morais deve representar uma punição para o infrator que seja capaz de afastá-lo da reincidência da prática do ato ilícito, além de possibilitar ao ofendido um bem estar psíquico que venha a compensar o sofrimento da ofensa.

Assim sendo, analisando os parâmetros acima descritos e o critério da razoabilidade e proporcionalidade, fixo o valor indenizatório no montante de R\$5.000,00, quantia suficiente para a satisfação da lesão sofrida.

Por fim, tem-se que suficientemente apreciada a questão posta a julgamento, até porque o julgador não está obrigado a atacar um por um dos argumentos das partes, mas somente expor os seus, de modo a justificar a decisão tomada, atendendo assim ao requisito insculpido no artigo 93, IX, da Constituição Federal e na ordem legal vigente.

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o(s) pedido(s) formulados por Priscila Alessandra P. da Silva Xavier em face de DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - SÃO PAULO, DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - DER, Fazenda Pública do Estado de São Paulo e PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA e o faço para: a) declarar a inexigibilidade dos débitos de IPVA dos exercícios de 2017 e 2020, excluindo definitivamente o seu nome da Dívida Ativa, cancelando, em definitivo, os títulos encaminhados para protesto perante o Tabelionato de Catanduva, confirmando a tutela

anteriormente concedida; b) determinar a exclusão no prontuário de condutora da autora, de pontuação relativa às infrações de trânsito cometidas com o veículo AGILE LTZ, ANO 2009/2010, RENAVAL 201137011, PLACAS EKO 1592, a partir de sua apreensão (31/08/2016); c) condenar a Fazenda Pública do Estado de São Paulo a pagar à parte autora, a título de danos morais, a importância de R\$5.000,00 (CINCO MIL REAIS). Como consequência, JULGO EXTINTO o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, Código de Processo Civil.

Não há sucumbência nesta fase. Cabível recurso inominado no prazo de dez dias. Com o trânsito em julgado, oficie-se para cumprimento, nos termos do art. 12 da Lei nº 12.153/09.

P.I.C.

Catanduva, 13 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA